

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3558/2530

นายประสิทธิ์ เยาวพินหรือเยาวพิศ กับ
พวก

โจทก์

นายบัญชา จันทน์น้อย กับพวก

จำเลย

นายชูศักดิ์ แซ่ก้วย

จำเลยร่วม

ป.วิ.พ. มาตรา 57, มาตรา 59, มาตรา 142, มาตรา 248

โจทก์สองคนฟ้องขอให้จำเลยใช้ค่าเสียหายรวมเป็นเงิน 60,619 บาท โดยโจทก์ที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ครอบครองรถยนต์คันที่ถูกชนเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ กับค่าที่รถยนต์เสื่อมราคารวมเป็นเงิน 27,500 บาท และโจทก์ที่ 2 ในฐานะผู้รับประกันภัยเรียกร้องเงินที่ได้ชดใช้ค่าเสียหายในการซ่อมรถยนต์และค่าลากจูงรถยนต์คันเกิดเหตุไปทำการซ่อมรวมเป็นเงิน 30,809 บาทดังนี้ไม่ใช่เป็นหนี้รวมที่ไม่อาจจะแบ่งแยกได้ โจทก์แต่ละคนฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายดังกล่าวจึงเป็นคดีมีทุนทรัพย์ไม่เกินห้าหมื่นบาทและศาลอุทธรณ์ พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ย่อมต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248

จำเลยที่ 3 รับประกันภัยรถยนต์คันเกิดเหตุไว้จากจำเลยร่วมแม้จะปรากฏตามคำฟ้องของโจทก์แต่แรกว่า จำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์และจำเลยที่ 3 ได้รับประกันภัยรถยนต์คันดังกล่าวไว้จากจำเลยที่ 2 ก็ตามแต่ต่อมาโจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นเรียกจำเลยร่วมเข้ามาในคดีโดยอ้างว่าปรากฏข้อเท็จจริงใหม่ภายหลังว่า จำเลยร่วมเป็นเจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์คันนี้และเป็นนายจ้างของ

จำเลยที่ 1 ซึ่งตามคำร้องแสดงให้เห็นว่าจำเลยร่วมเป็นผู้เอาประกันภัยรถยนต์คันดังกล่าวไว้กับจำเลยที่ 3 ด้วย ที่ศาลอุทธรณ์ฟังว่าจำเลยที่ 3 รับประกันภัยรถยนต์ไว้จากจำเลยร่วม จึงไม่เป็นการฟังข้อเท็จจริงนอกคำฟ้องและคำให้การ.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ ๑ เป็นผู้มีสิทธิครอบครองรถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๑๔๘๑ นครสวรรค์ โจทก์ที่ ๒ รับประกันภัยรถยนต์คันดังกล่าวจากโจทก์ที่ ๑ จำเลยที่ ๒ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน ๗๐ - ๐๐๘๘ เพชรบุรี จำเลยที่ ๓ ได้รับประกันภัยรถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน ๗๐ - ๐๐๘๘ เพชรบุรี ไว้จากจำเลยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๒๓ จำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๒ ได้ขับรถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน ๗๐ - ๐๐๘๘ เพชรบุรี ไปตามถนนราชดำเนินมุ่งหน้าไปทางสี่แยกประตูน้ำตามคำสั่งหรือในทางการที่จ้างของจำเลยที่ ๒ ด้วยความเร็วสูง เมื่อมาถึงบริเวณสี่แยกราชประสงค์ได้ขับรถล้าเข้ามาในช่องทางวิ่งที่รถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๑๔๘๑ นครสวรรค์ของโจทก์ที่ ๑ จอดรอสัญญาณไฟแดงอยู่ เป็นเหตุให้รถยนต์ที่จำเลยที่ ๑ ขับพุ่งเข้าชนท้ายรถยนต์ของโจทก์ที่ ๑ แล้วรถยนต์ของโจทก์ที่ ๑ พุ่งชนท้ายรถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน ๐๒๕๔๗ ขอนแก่นที่จอดรอสัญญาณไฟแดงอยู่ข้างหน้า ทำให้รถยนต์ของโจทก์ที่ ๑ ได้รับความเสียหาย โจทก์ที่ ๑ ต้องขาดประโยชน์จากการใช้รถในการประกอบกิจการบรรทุกสินค้า วันละ ๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๗,๕๐๐ บาท และต้องเสียหายที่รถเสื่อมราคาเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๗,๕๐๐ บาท โจทก์ที่ ๒ ในฐานะผู้รับประกันภัยรถยนต์ต้องชดเชยค่าเสียหายในการซ่อมรถเป็นเงิน ๒๗,๐๐๙ บาทและค่าลากจูงรถจากที่เกิดเหตุไปทำการซ่อมเป็นเงิน ๓,๘๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๐,๘๐๙ บาทแทนโจทก์ที่ ๑ คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ

เจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันทำละเมิดถึงวันฟ้องเป็นเงิน ๒,๓๑๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๓,๑๑๙ บาทขอให้พิพากษาบังคับให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายรวมเป็นเงิน ๖๐,๖๑๙ บาทแก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน ๕๘,๓๐๙ บาทนับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ ๑ ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ให้การว่า จำเลยที่ ๑ ไม่ได้เป็นลูกจ้างขับรถในทางการที่จ้างของจำเลยที่ ๒ โจทก์ที่ ๑ ไม่ได้เป็นเจ้าของรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๑๔๘๑ นครสวรรค์ และมีได้เป็นผู้เอาประกันภัยรถยนต์คันดังกล่าวกับโจทก์ที่ ๒ โจทก์ที่ ๒ ไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายต่อโจทก์ จำเลยที่ ๒ ไม่ได้เป็นผู้เอาประกันภัยรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ๗๐ - ๐๐๘๘ เพชรบุรีไว้กับจำเลยที่ ๓ เหตุที่รถชนกันเกิดจากความประมาทของผู้ขับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๑๔๘๑ นครสวรรค์ ที่ขับด้วยความเร็วสูงและแซงรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ๗๐ - ๐๐๘๘ เพชรบุรีในระยะกระชั้นชิด

ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น โจทก์ทั้งสองยื่นคำร้องขอให้เรียกนายชูศักดิ์ แซ่ก้วย เข้ามาเป็นจำเลยร่วมเพื่อรับผิดชอบร่วมกับจำเลยอื่นโดยอ้างว่าปรากฏข้อเท็จจริงใหม่ภายหลังจากยื่นฟ้องคดีนี้ว่า นายชูศักดิ์เป็นเจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ๗๐ - ๐๐๘๘ เพชรบุรี และเป็นนายจ้างของจำเลยที่ ๑ ซึ่งกระทำละเมิดโดยขับรถยนต์คันดังกล่าวไปในทางการที่จ้างของนายชูศักดิ์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต

จำเลยร่วมให้การว่า จำเลยร่วมมิได้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ๗๐ - ๐๐๘๘ เพชรบุรี และจำเลยร่วมมิได้เป็นนายจ้างของจำเลยที่ ๑ เหตุที่รถชนกันเกิดจากความประมาทของผู้ขับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน

๘๐ - ๑๔๘๑ นครสวรรค์ ที่ขับรถด้วยความเร็วสูงและขับแข่งรถยนต์คันหมายเลข ทะเบียน ๗๐ - ๐๐๘๘ เพชรบุรี ในระยะกระชั้นชิด

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ จำเลยร่วม และจำเลยที่ ๓ ร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ที่ ๑ เป็นเงิน ๑๓,๗๕๐ บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันทำละเมิด (วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๒๓) จนกว่าจะชำระเสร็จและให้จำเลยที่ ๑ จำเลยร่วม และจำเลยที่ ๓ ร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ที่ ๒ เป็นเงิน ๓๐,๘๐๙ บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้อง (วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๒๔) จนกว่าจะชำระเสร็จคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยที่ ๓ และจำเลยร่วมอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ ๓ และจำเลยร่วมฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า แม่คดีนี้โจทก์จะฟ้องขอให้จำเลยร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายรวมเป็นเงิน ๖๐,๖๑๙ บาทแก่โจทก์ แต่จำนวนเงินค่าเสียหายที่โจทก์ที่ ๑ และโจทก์ที่ ๒ แต่ละคนมีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยร่วมกันรับผิดชอบใช้ให้ นั้น สำหรับโจทก์ที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๗,๕๐๐ บาท และโจทก์ที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๓๓,๑๑๙ บาท ไม่ใช่เป็นหนี้ร่วมที่ไม่อาจจะแบ่งแยกได้ ที่โจทก์ทั้งสองแต่ละคนฟ้องให้จำเลยร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายนั้น เป็นคดีมีทุนทรัพย์ไม่เกินห้าหมื่นบาท และศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๘

ส่วนข้อที่จำเลยฎีกาว่า ที่ศาลอุทธรณ์ฟังว่าจำเลยที่ ๓ รับประกันภัยรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ๗๐ - ๐๐๘๘ เพชรบุรี ไว้จากจำเลยร่วม เป็นการฟังข้อเท็จจริง

นอกคำฟ้อง คำให้การ นั้นศาลฎีกาเห็นว่า แม้จะปรากฏตามคำฟ้องของโจทก์แต่แรก ว่าจำเลยที่ ๒ เป็นเจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ๗๐ - ๐๐๘๘ เพชรบุรีจำเลยที่ ๓ ได้รับประกันภัยรถยนต์คันดังกล่าวไว้จากจำเลยที่ ๒ ก็ตามแต่ ต่อมาโจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นเรียกจำเลยร่วมเข้ามาในคดีโดยอ้างว่าปรากฏ ข้อเท็จจริงใหม่ภายหลังว่า จำเลยร่วมเป็นเจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์คันนี้ และเป็น นายจ้างของจำเลยที่ ๑ ซึ่งตามคำร้องดังกล่าวก็เป็นการแสดงให้เห็นแล้วว่าจำเลย ร่วมเป็นผู้เอาประกันภัยรถยนต์คันดังกล่าวไว้กับจำเลยที่ ๓ ด้วยดังนั้นการที่ศาล อุทธรณ์ฟังว่าจำเลยที่ ๓ รับประกันภัยรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ๗๐ - ๐๐๘๘ เพชรบุรีไว้จากจำเลยร่วม จึงไม่ใช่เป็นการฟังข้อเท็จจริงนอกคำฟ้องและคำให้การที่ ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-สุรัตน์ ศรีอนุพันธุ์-จ่านง นิยมวิภาต)

ศาลแพ่ง - นายจิระ บุญพจนสุนทร

ศาลอุทธรณ์ - นายสง่า ผลฉาย

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ